

1586895-28.2022.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Clávio Kenji Adati

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... maus antecedentes (condenação por tráfico de drogas - v. f. 38), pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 meses de prestação de serviços comunitários, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos - Juizado Especial Criminal

Rua José Maurício, nº103, Centro

CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 3443-3802 - E-mail: guarulhosjecrim@tjsp.Jus.br

1586895-28.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1586895-28.2022.8.26.0224

Autor:

SIMONE OLIMPIO DE OLIVEIRA

Vistos, etc.

Dispensado o relatório.

A ação penal é procedente.

A ré, interrogada em juízo, confessou a prática delitiva; os policiais entraram em sua residência porque estava foragida, colaborou e mostrou onde estava a droga; confirma que é usuária de drogas e a maconha apreendida era para seu uso próprio.

A testemunha Hermínio Luiz Muniz Júnior, policial militar, em juízo, disse que, na data dos fatos, a ré apontou o local onde estava a droga, no interior da residência, em uma lata, onde lograram apreender a maconha e a ré afirmou ser usuária de droga.

O relato do policial ouvido em juízo merece total credibilidade, haja vista inexistir nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar a força de convicção de seu testemunho. A versão restou verossímil e harmônica com toda a prova produzida em sede policial e com suas declarações no termo circunstanciado no sentido de que lograram apreender a substância entorpecente em posse da ré.

Ademais, a ré confessou em juízo a prática delitiva, razão pela qual, em cotejo com os demais elementos, tenho que a autoria restou devidamente comprovada.

A materialidade, igualmente, está comprovada pelo laudo de fls. 43-45, cujo resultado foi a detecção de material identificado como TETRAHIDROCANNABINOL (THC),

popularmente conhecido como “maconha”, substância constante da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Assim, após a instrução criminal, restou comprovado que a ré tinha em depósito um cigarro de maconha, com peso líquido de 2,1 gramas, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressalte-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça repisou que é típica a conduta de portar pequena quantidade de droga para consumo pessoal, especialmente em razão da política criminal que foi adotada pela Lei 11.343/06. Destacou o ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do AgRg no RHC 147.158/SP, que

(...) ainda que se trate da posse, para consumo pessoal, de reduzida quantidade de maconha, é importante destacar que os efeitos dessa substância entorpecente (como de qualquer outra droga) sobre o organismo humano dependem não só da dose e do modo de administração utilizados, como também da experiência prévia do usuário com a substância. Em doses moderadas, estudos demonstram que as reações observadas envolvem relaxamento, modificações do humor, chegando à euforia, além de intensificação das percepções oriundas de experiências auditivas, visuais, gustativas, sexuais. Por outro lado, a utilização de doses mais elevadas desencadeia reações agudas mais extremas, que incluem ansiedade, pânico e sintomas psicóticos.

É cediço que os Tribunais Superiores jamais descriminalizaram, tampouco despenalizaram, a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Conquanto o delito não seja penalizado com penas restritivas de liberdade, tal fato, por si, não desconfigura sua natureza de crime. Nem mesmo é admitida, em absoluto, a aplicação do princípio da insignificância em razão da pequena quantidade de substância apreendida, conforme se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie.
2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido. (grifei)

(AgRg no RHC 147.158/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Nessa ordem de ideias e diante do exposto, de rigor, pois, a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis à ré, que ostenta maus antecedentes (condenação por tráfico de drogas – v. f. 38), pelo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 meses de prestação de serviços comunitários, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem,

preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, a ser fixado oportunamente.

Na segunda fase, diante da confissão espontânea, diminuo a pena, restando 1 mês de prestação de serviços comunitários, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, a ser fixado oportunamente, que torno definitiva à mingua de outras modificadoras.

ANTE O EXPOSTO E O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL PARA CONDENAR SIMONE OLIMPIO DE OLIVEIRA, JÁ QUALIFICADA, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/06, À PENA DE 1 (UM) MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, POR NO MÍNIMO 8 (OITO) HORAS SEMANAIS, EM ENTIDADE QUE SE OCUPE, PREFERENCIALMENTE, DA PREVENÇÃO DO CONSUMO OU DA RECUPERAÇÃO DE USUÁRIOS E DEPENDENTES DE DROGAS, A SER FIXADO OPORTUNAMENTE.

Concedo à condenada os benefícios da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Ciência ao MP.

de Guarulhos, 21 de novembro de 2022

CLÁVIO KENJI ADATI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé haver publicado a r.sentença retro em Cartório, nesta data.
Nada Mais. Guarulhos, 21/11/2022. Eu, LTRCsubsc.